Fundamentos y nociones básicas de seguridad y salud laboral

PID_00244429

Guillermo García González

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 4 horas



Universitat Oberta de Catalunya



Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es

Índice

Introducción..... 5

Objetivos..... 6

1. El trabajo y la salud..... 7
1.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales 7
1.2. Los factores de riesgo 8
1.3. Prevención y protección 10
1.4. Condición de trabajo y especialidades o disciplinas preventivas 11

2. Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otras patologías y costes..... 13
2.1. El accidente de trabajo 13
2.2. La enfermedad profesional 15
2.3. La enfermedad relacionada con el trabajo 17
2.4. Otros daños 17

3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales..... 19
3.1. Introducción 19
3.2. La Constitución española y la seguridad y salud en el trabajo ... 19
3.3. Normativa internacional en materia de prevención de riesgos laborales 20
3.3.1. La tarea de la Organización Internacional del Trabajo en materia preventiva 20
3.3.2. La normativa comunitaria 22
3.4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 26
3.4.1. La finalidad de la LPRL 26
3.4.2. Objeto y estructura de la LPRL 28
3.4.3. Ámbito de aplicación de la LPRL 28
3.5. Principales normas en materia de prevención de riesgos laborales en el ordenamiento jurídico español 29
3.6. Las normas reglamentarias 32

4. Negociación colectiva y prevención de riesgos laborales..... 34
4.1. El papel de la negociación colectiva en materia de seguridad y salud laboral: fundamento normativo 34
4.2. Materias preventivas objeto de negociación colectiva 35

5. Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo 37
5.1. Principios de actuación de las administraciones públicas en materia preventiva 37
5.1.1. Actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia laboral 37
5.1.2. Actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia sanitaria 38
5.2. Principales organismos en materia de prevención 39
5.2.1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 39
5.2.2. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 40
5.2.3. Otros organismos 40
5.3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 41

Resumen 43

Bibliografía 45

Introducción

Este módulo acerca al estudiante los conceptos básicos que configuran la seguridad y la salud en el trabajo. Con esta finalidad, se establece la relación existente entre trabajo y salud, se definen las condiciones de trabajo y se analiza la aparición de factores de riesgo, y la manera en que estos factores se pueden traducir en daños para la salud de los trabajadores.

Junto con los contenidos señalados, el módulo introduce al estudiante en el sistema de fuentes y en el marco normativo básico de la prevención de riesgos laborales. En este sentido, se realiza un breve análisis de las normas nacionales e internacionales más destacadas en materia preventiva, con especial detenimiento en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales (LPRL). Además de las fuentes de origen normativo, se analiza el papel de los convenios colectivos como fuente de regulación convencional, en su función de mejora y adecuación de la normativa a la realidad productiva.

El módulo concluye con una panorámica general de los diferentes organismos administrativos que intervienen en materia de prevención de riesgos laborales, y destaca singularmente el papel que ejerce la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Objetivos

Después del estudio de este módulo, el estudiante será capaz de lo siguiente:

1. Conocer los conceptos básicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.

2. Asimilar los conceptos de trabajo y salud y valorar la relación existente entre ambos términos.

3. Identificar los daños profesionales, diferenciando los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional de otro tipo de daños para la salud.

4. Definir y conocer los factores de riesgo laboral.

5. Establecer el marco conceptual y legislativo en que se desarrolla la prevención de riesgos laborales.

6. Comprender cómo se articula la normativa de prevención de riesgos laborales.

7. Conocer el papel que ejerce la negociación colectiva en materia de seguridad y salud laboral.

8. Familiarizarse con los diferentes organismos administrativos que intervienen en materia de prevención de riesgos laborales, y con las principales funciones que llevan a cabo en este ámbito.

1. El trabajo y la salud

1.1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales

La prevención de riesgos laborales se fundamenta principalmente en dos conceptos: el trabajo y la salud. Es por ello que conocer los dos conceptos y comprender las consecuencias que se derivan de su interacción es un requisito previo en cualquier intento de introducirse en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo.

Se entiende por trabajo la actividad que realiza el ser humano con objeto de transformar la naturaleza para su beneficio y satisfacer diferentes necesidades humanas: la subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad y su propia satisfacción personal.

El concepto de trabajo tiene muchas acepciones. El *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española define *trabajo* como el «esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza».

Aunque las formas de entender el trabajo han variado a lo largo de la historia, el trabajo presenta dos características fundamentales:

- Tecnificación: el individuo empieza a usar herramientas y máquinas que le permiten aumentar su fuerza. Surgen, de este modo, la industrialización, la mecanización y la automatización de los procesos, lo cual comporta un aumento de la potencialidad del trabajo humano disminuyendo el esfuerzo físico.

- Organización: el ser humano vive en sociedad y la experiencia le enseña a planificar el trabajo, asignando tareas a individuos concretos, de forma que asegura el mismo resultado con menos esfuerzo que si actuara aisladamente.

El trabajo en sí mismo no es nocivo. Lo pueden ser únicamente la forma, la manera y las circunstancias en que se realiza.

Para conocer cuáles son los riesgos que el trabajo tiene para la salud y entender la relación directa de los dos conceptos (trabajo y salud), se tiene que determinar qué se entiende por salud.

La Organización Mundial de la Salud entiende por salud «el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad».

En la definición que hace la Organización Mundial de la Salud se destaca:

- Su orientación positiva: se habla de un estado de bienestar y no solamente de ausencia de enfermedad.

- Su visión integral: al contemplar en conjunto los aspectos físico, mental y social.

Es evidente que el trabajo y la salud están estrechamente relacionados. Salud y trabajo no son términos equivalentes, pero mantienen una doble relación. Se necesita salud para trabajar, pero trabajando se puede perder la salud. El ser humano, que está hecho para trabajar, que económicamente necesita trabajar para sobrevivir y, psicosocialmente, para afirmar y definir su personalidad, puede perder la salud trabajando. En este sentido, en el ámbito laboral se generan riesgos laborales que rompen el equilibrio físico, mental y social de los trabajadores, y factores de riesgo, entendidos como elementos que están presentes en las condiciones de trabajo y pueden desencadenar una disminución de la salud del trabajador.

En el artículo 4.2, la LPRL define el riesgo laboral como

> «la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se tiene que valorar la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad».

De esta definición se deduce claramente que los daños profesionales son una consecuencia directa del riesgo laboral.

El riesgo es la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir un daño. El daño es la materialización del riesgo.

1.2. Los factores de riesgo

Cuando las condiciones de trabajo pueden ser fuente de daños para la salud de los trabajadores, estas condiciones pasan a denominarse factores de riesgo. Se puede definir **factor de riesgo** como todo objeto, sustancia, forma de energía o característica de la organización del trabajo que pueda contribuir a un accidente de trabajo, agravar las consecuencias o producir, a largo plazo, un daño en la salud de los trabajadores que se traduzca en posibles enfermedades profesionales.

Los factores de riesgo son los elementos que inciden en la posibilidad de que un trabajador sufra una alteración de la salud derivada del trabajo.

Los **riesgos y sus factores** se pueden clasificar de acuerdo con el esquema siguiente. La tabla también recoge las principales consecuencias que tienen para la salud (daños) y la disciplina preventiva que los trata de manera más directa:

Factores de riesgo	**Condiciones de seguridad**: • Derivadas de condiciones estructurales: escaleras, pasillos, etc. • Derivadas de condiciones de utilización de equipos: estado de las máquinas, sistemas de protección colectiva, etc.	**Condiciones ambientales**: • Factores físicos: ruido, iluminación, temperatura, humedad, etc. • Factores químicos: uso de productos peligrosos, sustancias, preparados, etc. • Agentes biológicos: bacterias, virus, hongos, parásitos, etc.	• Condiciones de la carga de trabajo: física (posturas, manipulación de cargas, esfuerzos físicos, etc.) o mental (carga de trabajo, motivación, etc.) • Condiciones derivadas de factores humanos: edad, estado de salud, nivel formativo, experiencia profesional, etc.
Riesgo laboral	• Caída de personas • Caída de objetos • Desplome y derrumbamiento • Choques contra objetos • Golpes y cortes • Atrapamientos • Quemaduras • Asfixias • Contactos eléctricos	• Exposición a temperaturas ambientales extremas • Exposición a sustancias nocivas • Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas • Exposición a radiaciones causadas por personas o animales • Exposición a contaminantes químicos • Exposición a ruidos • Iluminación inadecuada • Exposición a contaminantes biológicos • Estrés térmico • Insolación • Exposición a vibraciones	• Trastornos biopsicosomáticos • Carga física • Carga mental • Fatiga física y postural • Trastornos musculoesqueléticos • Sobreesfuerzo
Consecuencia	Accidente de trabajo	Enfermedad profesional	Accidente de trabajo y enfermedad profesional
Técnica preventiva	Seguridad en el trabajo	Higiene industrial	Ergonomía y psicosociología aplicada a la medicina del trabajo

Con el fin de evitar los riesgos laborales, la LPRL recoge, en el artículo 15, los **principios básicos de la acción preventiva** que tiene que seguir el empresario en su actuación:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en cuanto a la concepción de los puestos de trabajo, y a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el fin de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y de reducir los efectos en la salud.

- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- Sustituir el trabajo peligroso por el que comporte poco o ningún peligro.
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las oportunas instrucciones a los trabajadores.

1.3. Prevención y protección

El ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud laboral tiene como objetivo principal salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores, integrando la prevención en el sistema general de gestión de la empresa (arts. 2.1, 14.2 y 16 de la LPRL).

> Prevención es el conjunto de medidas adoptadas o previstas en la actividad de la empresa que tienen como objetivo evitar o disminuir los riesgos que se deriven del trabajo.

La integración de la prevención implica que toda actuación del empleador tiene que ir precedida de un análisis de los riesgos que esta puede ocasionar para los trabajadores, con el objetivo de eliminar estos riesgos o atenuarlos con medidas técnicas y organizativas adecuadas. El fin último es la eliminación del riesgo en su origen, pero si esto no es posible, se tendrá que atenuar mediante el recurso a los equipos de protección colectiva e individual que sean necesarios, o por medio de cualquier otra medida técnica u organizativa adecuada.

> Protección es el conjunto de actividades que tienden a eliminar o a disminuir las consecuencias que los riesgos puedan ocasionar sobre los trabajadores.

En los casos en que los riesgos no se pueden eliminar, la protección ejerce un papel esencial. La protección es una técnica complementaria a la prevención que es fundamental cuando los riesgos no han podido ser eliminados, y tiene como finalidad la protección de los trabajadores en caso de que el riesgo se actualice. Fundamentalmente, hay dos tipos de protección:

- Protección colectiva, destinada a proteger al conjunto de trabajadores o a varios de ellos. Es el caso de las barreras de protección acústica, las barandillas de seguridad, los sistemas de ventilación, etc.

- Protección individual, dirigida a la protección de trabajadores de forma individual mediante los equipos de protección individual (EPI). El casco, las botas de seguridad o las pantallas de protección facial son ejemplos de EPI.

En aplicación del artículo 15.1.h de la LPRL, el empresario, en cumplimiento del deber general de prevención, tiene que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

1.4. Condición de trabajo y especialidades o disciplinas preventivas

A pesar de que gran parte de los daños derivados del trabajo se pueden incluir dentro de los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la LPRL pretende afrontar la salud laboral desde una perspectiva integral que no se agote en estos conceptos. Así, en el artículo 4.7 se entiende como condición de trabajo:

> «Cualquier característica de este que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador».

Se incluyen específicamente en esta definición:

- las características generales de los locales, las instalaciones, los equipos, los productos y otros enseres existentes en el centro de trabajo;

- la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;

- los procedimientos para la utilización de los agentes mencionados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados, y

- todas aquellas otras características del trabajo, incluyendo las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los cuales esté expuesto el trabajador.

Se entiende por **condición de trabajo** el conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta, y el entorno en que esta se lleva a cabo. Ambos factores determinan la salud física, mental y social del trabajador.

Sin lugar a dudas, el conocimiento de las condiciones de trabajo en que tiene lugar una actividad permite desarrollar la acción preventiva de una manera más eficaz. Mediante la identificación de las condiciones de riesgo y su evaluación se pueden mejorar los factores que intervienen en la tarea y, por lo tanto, la salud de los trabajadores.

Por todo ello, es imprescindible un tratamiento de las condiciones de trabajo con carácter multidisciplinario por medio de **técnicas diversas**: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina en el trabajo.

Seguridad en el trabajo	Esta disciplina fundamenta su actividad en la prevención de riesgos derivados de las condiciones de seguridad, busca el origen de estos riesgos y los elimina mediante normas, diseños y medidas de seguridad o, si no es posible eliminarlos, los minimiza.
Higiene industrial	Se centra en el medio ambiente físico en el trabajo, así como en los contaminantes químicos y biológicos, y busca la identificación, valoración y corrección de estos factores de riesgo.
Ergonomía y psicosociología aplicada	Se entiende por ergonomía el conjunto de técnicas que tienen el objetivo de adecuar el puesto de trabajo a la persona, de forma que este se adapte a las características de cada individuo desde el punto de vista de las exigencias físicas y mentales de la tarea. Por su parte, el objetivo de la psicosociología es el control de riesgos derivados de las características organizativas y de la estructura de la empresa, para evitar o minimizar las situaciones de insatisfacción que produce el trabajo.
Medicina en el trabajo	El objetivo de esta disciplina es proteger la salud del trabajador actuando de manera preventiva. Entre sus funciones figuran el estudio, el tratamiento y la prevención de las enfermedades profesionales y laborales, el tratamiento y seguimiento de las lesiones producidas como consecuencia de accidentes de trabajo, y la valoración de la aptitud para el ejercicio profesional. Se incluyen dentro de esta disciplina actuaciones sanitarias en el ámbito laboral, como por ejemplo los exámenes de salud laboral o reconocimientos médicos, las campañas de vacunación, la formación de trabajadores, y las campañas de promoción de la salud relativas a los hábitos higiénicos, dietéticos o adictivos.

2. Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otras patologías y costes

Como hemos apuntado, el trabajo y la salud son dos conceptos interrelacionados. Entre los daños derivados de unas condiciones de trabajo inadecuadas se encuentran, por una parte, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y, por otra, otros tipos de patologías directa o indirectamente conectadas con el ejercicio profesional.

2.1. El accidente de trabajo

Desde el punto de vista de la seguridad y la salud laborales, el concepto de accidente de trabajo es más amplio que el concepto establecido legalmente.

- El accidente implica un suceso anormal, brusco e inesperado en el trabajo, no querido ni deseado, normalmente evitable, que interrumpe la continuidad del trabajo y que puede ocasionar lesiones a los trabajadores o pérdidas patrimoniales a la empresa.

- Según el artículo 115 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), se considera accidente de trabajo «toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena».

De acuerdo con esta definición legal, para la concurrencia de un accidente de trabajo son necesarios los elementos siguientes:

- Existencia de una lesión corporal.

- Trabajo por cuenta ajena.

- Relación de causalidad entre la lesión producida y el trabajo ejercido por cuenta ajena.

Sin embargo, desde el punto de vista preventivo, la lesión no necesariamente va ligada al accidente, porque a veces hay accidentes que no provocan ninguna lesión, y no por eso dejan de tener incidencia preventiva y tienen que ser evitados y controlados.

Además, se debe tener en cuenta que la LGSS establece diferentes supuestos que tienen la consideración de accidente de trabajo. Estos son los siguientes:

- Accidentes en tareas encomendadas por el empresario.
- Accidentes en el lugar y durante el tiempo de trabajo.
- Accidentes *in itinere*.
- Accidentes en misión.
- Accidentes en el ejercicio de un cargo electivo.
- Accidentes en actos de salvamento.
- Enfermedades agravadas o manifestadas a raíz de un accidente.
- Enfermedades intercurrentes.
- Imprudencias profesionales.

Accidentes en tareas encomendadas	Accidentes producidos con ocasión de las tareas llevadas a cabo, aunque sean diferentes de las habituales. Se incluyen en esta categoría los accidentes acontecidos durante la realización de las tareas encomendadas por el empresario, o realizadas de manera espontánea por el trabajador en interés del buen funcionamiento de la empresa, aunque estas sean diferentes de las de su categoría profesional.
Accidentes en el lugar y durante el tiempo de trabajo	Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo. Las lesiones sufridas durante el tiempo y en el puesto de trabajo se consideran, excepto prueba en contra, accidentes de trabajo. La jurisprudencia ha desarrollado los conceptos de lugar y tiempo de trabajo.
Accidentes *in itinere*	Es aquel accidente sufrido por el trabajador al ir al trabajo o al volver de él.
Accidentes en misión	Tienen esta consideración los accidentes sufridos por el trabajador en el trayecto que tenga que hacer para cumplir la misión o el encargo encomendado, así como los acontecidos en el ejercicio de dicha misión dentro de su jornada laboral.
Accidentes en el ejercicio de un cargo electivo de carácter sindical	Son los sufridos con ocasión o por consecuencia del ejercicio de un cargo electivo de carácter sindical o de gobierno de las entidades gestoras de la Seguridad Social, y los accidentes acontecidos al ir al lugar en que se ejercen las funciones que le son propias o al volver.
Accidentes en actos de salvamento	Son los accidentes acontecidos en actos de salvamento o de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo. Se incluye el caso de una orden directa del empresario o de un acto espontáneo del trabajador.
Enfermedades agravadas o manifestadas a raíz de un accidente	Enfermedades o defectos anteriores que se manifiestan o se agravan como consecuencia de un accidente de trabajo.
Enfermedades intercurrentes	Son las que derivan de complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de trabajo mismo. Para calificar una enfermedad como intercurrente, es imprescindible que haya una relación de causalidad inmediata entre el accidente de trabajo inicial y la enfermedad derivada del proceso patológico.

Accidentes por imprudencias profesionales	Se califican así los accidentes derivados del ejercicio habitual de un trabajo y de la confianza que este inspira al accidentado.

En cambio, hay otra tipología de accidentes que, en función de los hechos y las circunstancias que concurran, no tienen la consideración de accidente laboral desde una perspectiva legal. Es el caso de los accidentes:

- debidos a una imprudencia temeraria del trabajador,
- debidos a fuerza mayor y
- en los que concurra «culpa» del trabajador accidentado.

Accidentes por imprudencia temeraria	Se considera que concurre imprudencia temeraria por parte del trabajador accidentado cuando este ha actuado de manera contraria a las normas, instrucciones u órdenes dadas por el empresario de forma reiterada y notoria en materia de seguridad y salud laboral, y genera un riesgo manifiesto, innecesario y grave. Se puede definir la imprudencia temeraria del trabajador como la conducta en que el accidentado asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas, con un patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible.
Accidentes de fuerza mayor	Hay fuerza mayor cuando esta fuerza es de tal naturaleza que no tiene ninguna relación con el trabajo que se realiza en el momento que tiene lugar el accidente.
Accidentes con «culpa» del trabajador	Se entiende que hay «culpa» cuando el trabajador, de forma consciente, voluntaria y maliciosa, provoca un accidente para obtener prestaciones que se deriven de la contingencia. Así, concurre culpa cuando se realiza el acto dañoso con ánimo intencionado y deliberado.

Lecturas recomendadas

Documentación de consulta:

Artículo 115.2 LGSS.

Artículo 115.3 LGSS.

Artículo 115.4 LGSS.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1996.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2008.

2.2. La enfermedad profesional

A diferencia de lo que pasa con el accidente de trabajo, que se suele materializar de una manera repentina, la enfermedad profesional necesita un tiempo para ser desarrollada. Desde el punto de vista de la salud, los factores que determinan la enfermedad profesional son principalmente los siguientes:

- La concentración de agentes contaminantes en el ambiente de trabajo. Hay valores máximos estándar permitidos, por debajo de los cuales lo habitual es que no se produzca ningún daño para la salud.

- El tiempo de exposición al agente contaminante, como factor relevante que está directamente relacionado con la jornada laboral y con el periodo de vida laboral activa.

- Las características personales del trabajador. La concentración y el tiempo de exposición no afectan del mismo modo a todos los individuos, por lo cual se deben tener en cuenta las condiciones de vida y la naturaleza de cada persona.

- La relatividad de la salud. Los conceptos de salud y enfermedad cambian en el tiempo y con los adelantos científicos, por lo cual no es garantía el establecimiento de un catálogo de enfermedades profesionales si este no se adapta a estos adelantos.

- La presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo.

De acuerdo con el artículo 116 de la LGSS, se entiende por enfermedad profesional

> «la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que aprueben las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en el cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional».

El vigente cuadro de enfermedades profesionales está regulado por el Real decreto 1299/2006, de 10 noviembre.

De este modo, nuestro ordenamiento jurídico adopta el sistema de lista, de forma que únicamente se consideran enfermedades profesionales las incluidas en el cuadro legal y en relación con determinadas actividades, sustancias y agentes. En lo relativo al cuadro de enfermedades profesionales que recoge la norma, la conexión causal entre el trabajo y la enfermedad se presume *iuris et de iure*, es decir, si el trabajador contrae una de las enfermedades de la lista y ha realizado actividades o utiliza las sustancias incluidas en el Real decreto, hay la presunción legal de que existe una enfermedad profesional, sin que se admita prueba en contra.

El Real decreto 1299/2006 establece el cuadro de enfermedades profesionales siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. En la lista se recogen, por un lado, las enfermedades cuyo origen profesional se ha reconocido científicamente, y por otro, aquellas otras que se sospecha que podrían tener una causa laboral. Además, la norma establece criterios de clasificación y registro, lo cual permitirá considerar como enfermedades profesionales las patologías que hasta entonces se entendían como comunes o que no eran declaradas por el empresario como tales. La norma determina que la inspección médica, los servicios de prevención y los médicos de atención primaria del Sistema Nacio-

nal de Salud son responsables de la comunicación a la entidad gestora de la Seguridad Social, quien tiene que determinar el carácter profesional o no de la patología.

2.3. La enfermedad relacionada con el trabajo

Las enfermedades relacionadas con el trabajo son las que, sin estar incluidas en la lista de enfermedades profesionales, se producen como consecuencia del trabajo llevado a cabo por cuenta ajena. Este tipo de patologías tiene la consideración jurídica de accidente de trabajo en virtud de lo que dispone el artículo 115.2.e de la LGSS, que determina que se consideran como accidentes de trabajo

> «las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente (enfermedades profesionales), que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución de esta».

Ejemplo

Son enfermedades relacionadas con el trabajo el estrés laboral o determinados trastornos de carácter musculoesquelético.

2.4. Otros daños

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales tienen una importancia esencial, no solamente desde el punto de vista del coste humano, sino también desde la perspectiva de los costes económicos que comporta todo siniestro laboral.

Cualquier accidente o incidente tiene una repercusión muy importante para una organización productiva, puesto que, además de los costes directos e indirectos que conlleva el mismo accidente, los siniestros muestran que la empresa tiene errores y anomalías en calidad, producción y ámbitos clave de su actividad o servicio que, con toda seguridad, la hacen menos competitiva que una empresa sin siniestralidad.

Los costes de un accidente, ya sean humanos o económicos, pueden corresponder tanto al trabajador como a la empresa, y se pueden sistematizar de la manera siguiente:

	Costes económicos	Costes humanos
Trabajador	• Disminución de ingresos de forma temporal o definitiva • Gastos adicionales	• Dolor y sufrimiento físico • Pérdida de la capacidad de trabajo o de la profesión • Sufrimiento en las familias • Marginación social de la persona incapacitada

	Costes económicos	Costes humanos
Empresa	• Costes de seguros, salarios, indemnizaciones, etc. • Tiempo perdido por compañeros y mandos • Primeros auxilios • Daños materiales de instalaciones y equipos • Interferencia en la producción • Gastos fijos, energía, alquileres no comprendidos, etc. • Procesos judiciales y condenas • Sanciones administrativas • Conflictos laborales • Pérdidas de imagen y mercado	• Pérdidas de recursos humanos • Problemas para el equipo humano, juicios, condenas, etc. • Presiones sociales o psicológicas

3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales

3.1. Introducción

De acuerdo con el artículo 1 de la LPRL, la normativa de prevención de riesgos laborales está constituida, además de por la misma Ley 31/1995, por sus disposiciones de desarrollo o complementarias y por las normas, legales o convencionales, que contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en este ámbito. La misma definición legal conforma un marco normativo de la prevención de riesgos laborales complejo, en el que se incardinan normas de diferente origen y con diferentes ámbitos de aplicación. Además, no solamente se considera como normativa de prevención de riesgos laborales aquella estrictamente laboral, sino cualquier tipo de norma cuando pueda tener incidencia preventiva en el ámbito laboral. De este modo, la LPRL se abre a cualquier norma técnica, como por ejemplo la Ley 21/1992, de industria, que, cuando pueda tener incidencia en el ámbito de la seguridad y la salud laboral, se considerará una normativa preventiva.

3.2. La Constitución española y la seguridad y salud en el trabajo

La Constitución española de 1978 (CE), norma fundamental del ordenamiento jurídico español, recoge cinco preceptos normativos que, de manera directa o indirecta, inciden en materia de prevención de riesgos laborales:

Artículos CE	Contenido
Artículo 40.2 CE	Obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 15 CE	Reconoce el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral.
Artículo 43.1 CE	Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Artículo 43.2 CE	Otorga a los poderes políticos la obligación de organizar y tutelar la salud pública por medio de las medidas preventivas y de las prestaciones y los servicios necesarios.
Artículo 45.1 CE	Reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y el deber de conservarlo.

De los artículos mencionados se desprende la atribución a los poderes públicos de una función protectora y promotora de la seguridad y la salud en todas las esferas de la vida y, por lo tanto, también en el campo de las relaciones laborales. Para que el derecho de los trabajadores a la protección de su seguridad y

salud en el ámbito laboral sea real y efectivo, se requiere el desarrollo normativo a partir de las bases que establece la CE. Así, la CE establece un mandato genérico que obliga al Estado a proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, y es necesario que este mandato se desarrolle y se concrete, cosa que ha sucedido principalmente con la LPRL.

3.3. Normativa internacional en materia de prevención de riesgos laborales

3.3.1. La tarea de la Organización Internacional del Trabajo en materia preventiva

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos elaborados por los mandatarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores), que establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo.

La OIT fue creada en 1919 como parte del tratado de Versalles, firmado al finalizar la Primera Guerra Mundial. El tratado reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para conseguir una paz universal y permanente.

La OIT ha realizado aportaciones esenciales al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en Washington en octubre de 1919, adoptó seis convenios internacionales del trabajo que se referían a:

- Tiempo (horas) de trabajo en la industria.
- Desempleo.
- Protección de la maternidad.
- Trabajo nocturno de las mujeres.
- Edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria.

Las normas de la OIT se dividen en convenios o recomendaciones. En términos generales, un convenio establece los principios básicos que tienen que aplicar los países que lo ratifican, mientras que una recomendación complementa el convenio y proporciona directrices más detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden ser autónomas, es decir, que no están vinculadas a ningún convenio.

Instrumentos normativos

- **Convenios**: tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los estados miembros.
- **Recomendaciones**: directrices no vinculantes para los estados miembros.

Los convenios de la OIT

Entre todos los convenios de la OIT, en materia preventiva tiene especial relevancia el Convenio núm. 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo, ratificado por España el 22 de junio de 1981.

El Convenio núm. 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo, ha servido como norma inspiradora de la actual LPRL.

El artículo 8 del Convenio núm. 155 de la OIT determina que

> «todo miembro tiene que adoptar, por vía legislativa o reglamentaria o por cualquier otro método de acuerdo con las condiciones o la práctica nacionales, y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, las medidas necesarias para dar efecto al artículo 4 de este Convenio».

Este último precepto establece la obligación de poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo, que tenga por objeto prevenir los accidentes y reducir las causas de los riesgos laborales inherentes al medio ambiente laboral.

Además del Convenio núm. 155, hay otros muchos convenios de la OIT, ratificados por España, con clara incidencia en materia de prevención de riesgos laborales, entre los cuales hay que señalar los siguientes:

Convenio		Materia	Instrumento de ratificación
Núm. 13	25 de octubre de 1921	Sobre el empleo de la cerusa en la pintura	Instrumento de ratificación de 29 de abril de 1924, Gaceta de 13 de mayo de 1924
Núm. 62	23 de junio de 1937	Sobre prescripciones de seguridad en las industrias de la construcción	Instrumento de ratificación de 12 de junio de 1958, BOE de 20 de agosto de 1959
Núm. 73	29 de junio de 1946	Sobre examen médico de la gente del mar	Instrumento de ratificación de 24 de mayo de 1971, BOE de 20 de mayo de 1973
Núm. 115	22 de junio de 1960	Sobre protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes	Instrumento de ratificación de 28 de junio de 1962, BOE de 5 de junio de 1967
Núm. 119	25 de junio de 1963	Sobre protección de la maquinaria	Instrumento de ratificación de 26 de noviembre de 1971, BOE de 30 de noviembre de 1972
Núm. 120	8 de julio de 1964	Sobre la higiene en el comercio y las oficinas	Instrumento de ratificación de 18 de mayo de 1970, BOE de 30 de septiembre de 1971
Núm. 127	7 de junio de 1967	Sobre máximo de carga transportada por un trabajador	Instrumento de ratificación de 6 de marzo de 1969, BOE de 15 de octubre de 1970
Núm. 134	30 de octubre de 1970	Sobre prevención de accidentes de trabajo de la gente del mar	Instrumento de ratificación de 26 de noviembre de 1971, BOE de 21 de febrero de 1973
Núm. 136	23 de junio de 1971	Sobre benceno	Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973, BOE de 5 de febrero de 1975

Convenio		Materia	Instrumento de ratificación
Núm. 148	20 de junio de 1977	Sobre medio ambiente en el trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones)	Instrumento de ratificación de 24 de noviembre de 1980, BOE de 30 de diciembre de 1981

Las recomendaciones

Junto con los convenios, la OIT ha elaborado numerosas recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral, que, si bien no son vinculantes para los estados que las ratifican, sí que son un complemento importante de los mismos convenios. A título ilustrativo, hay que destacar las siguientes:

- Recomendación OIT núm. 4 (1919), sobre el saturnismo (mujeres y niños).
- Recomendación OIT núm. 6 (1919), sobre el fósforo blanco.
- Recomendación OIT núm. 31 (1929), sobre la prevención de los accidentes de trabajo.
- Recomendación OIT núm. 32 (1929), sobre los dispositivos de seguridad en las máquinas.
- Recomendación OIT núm. 114 (1960), sobre la protección contra las radiaciones.
- Recomendación OIT núm. 118 (1963), sobre protección de maquinaria.
- Recomendación OIT núm. 144 (1971), sobre el benceno.
- Recomendación OIT núm. 147 (1974), sobre el cáncer profesional.

3.3.2. La normativa comunitaria

Una de las políticas más importantes de la Unión Europea es la política social. Dentro de la política social se encuentra incluida la política sobre «seguridad y salud de los trabajadores en el puesto de trabajo», el propósito de la cual es fijar unos niveles mínimos de protección que se apliquen del mismo modo a los trabajadores de todos los países de la Unión Europea. En este sentido, diferentes preceptos del tratado constitutivo de la Comunidad Europea se refieren a la seguridad y la salud laboral:

- El artículo 118.A compromete a la Comunidad a «promover la mejora del medio de trabajo para proteger la seguridad y salud de los trabajadores

por el mecanismo de la armonización de las normativas nacionales en la materia».

- El artículo 118.B consagra el diálogo social y la participación de empresarios y trabajadores como instrumento básico para la conformación de la normativa con incidencia laboral.

- El artículo 100.A prevé la armonización de las normativas nacionales de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, con objeto de posibilitar un funcionamiento adecuado del mercado interior.

A todos los efectos, los objetivos de la normativa comunitaria en materia de seguridad y salud se concentran en:

- Aumentar la protección de todos los trabajadores.

- Procurar que en materia de seguridad y salud en el trabajo no haya grandes diferencias entre los estados integrantes de la UE.

Para cumplir estos objetivos, la Unión Europea produce normas de diferente naturaleza: los reglamentos y las directivas.

Los reglamentos de la UE

Los reglamentos son normas jurídicas comunitarias aplicables directamente a cualquier estado miembro de la Unión Europea.

Las directivas de la UE

Las directivas son normas emanadas de la Unión Europea con el fin de unificar las legislaciones de los países miembros en una determinada materia. A diferencia de los reglamentos, las directivas no son normas de aplicación directa, sino indirecta, por medio de la legislación propia de cada país. Para que una directiva sea eficaz en el ámbito nacional, hace falta transponerla al ordenamiento jurídico interno, operación que convierte la directiva en una norma legal de obligado cumplimiento para el país miembro. Aunque para trasladar una directiva sería perfectamente posible convertirla en ley sin llevar a cabo modificaciones, la mayor parte de los países optan por hacer adaptaciones de las directivas para ajustarlas a sus características o peculiaridades nacionales.

Las directivas comunitarias tienen una gran importancia en materia de prevención de riesgos laborales, puesto que pretenden aproximar y armonizar las legislaciones de los diferentes estados miembros en materia de seguridad y salud en el trabajo.

a) Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo

La directiva fundamental en materia de prevención de riesgos laborales es la 89/391/CEE: Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, comúnmente conocida como Directiva marco.

La LPRL tiene su origen en la transposición de la Directiva marco al ordenamiento jurídico interno.

Algunas disposiciones de la Directiva marco aportaron considerables innovaciones en materia preventiva:

- **Concepto de entorno de trabajo**. Se establece el concepto de entorno de trabajo en conformidad con lo que dispone el Convenio núm. 155 de la OIT, teniendo en cuenta la seguridad técnica y la prevención general de enfermedades.

- **Unificación de la protección**. Se consagra un mismo nivel de protección a favor de todos los trabajadores, a excepción únicamente de los trabajadores domésticos y de determinados servicios públicos y militares.

- **Obligaciones empresariales**. Se obliga a los empresarios a adoptar las medidas preventivas adecuadas para garantizar una seguridad y salud adecuadas en el trabajo.

- **Evaluación de riesgos**. Se introduce como elemento fundamental el principio de evaluación de riesgos, y se definen los principales elementos: identificación del riesgo, participación de los trabajadores, adopción de medidas adecuadas que otorguen carácter prioritario a la eliminación del riesgo en su origen, documentación y reevaluación periódica de los riesgos laborales.

- **Gestión de la prevención**. Se pone de manifiesto la importancia de las nuevas formas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en el marco de los procesos generales de gestión.

Partiendo de la Directiva marco, en el ámbito comunitario han sido dictadas numerosas directivas específicas de contenido netamente preventivo, muchas de las cuales se han trasladado a nuestro ámbito interno.

Entre otras, hay que reseñar las siguientes:

Número	Materia	Directiva
89/654/CEE	Puesto de trabajo	Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo.
89/655/CEE	Equipos de trabajo	Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores en el trabajo (modificada por la Directiva 95/63/CE).
89/656/CEE	Equipos de protección individual (EPI)	Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual por parte de los trabajadores en el trabajo.
90/269/CEE	Manipulación de cargas	Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
90/270/CEE	Trabajos con pantallas de visualización de datos (PVD)	Relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
90/394/CEE	Agentes cancerígenos	Relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (modificada por la Directiva 99/38/CE).
90/641/ EURATOM	Exposición a radiaciones ionizantes	Relativa a la protección operacional de los trabajadores exteriores con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.
91/322/CEE	Valor límite de exposición	Relativa al establecimiento de valores límite de carácter indicativo.
91/382/CEE	Amianto	Sobre el amianto.
91/383/CEE	Contratos de duración determinada y ETT	Por la cual se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal (ETT).
92/57/CEE	Obras de construcción	Relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud que se tienen que aplicar en las obras de construcción temporales o móviles.
92/58/CEE	Señalización	Relativa a las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo.
92/85/CEE	Trabajadora embarazada	Relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o que esté en periodo de lactancia.
94/33/CE	Jóvenes	Relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.
96/29/ EURATOM	Riesgos por radiaciones ionizantes	Por la cual se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.
96/82/CE	Sustancias peligrosas	Relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los cuales intervengan sustancias peligrosas.
98/24/CE	Agentes químicos	Relativa a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Número	Materia	Directiva
99/92/CE	Atmósferas explosivas	Relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas.
2000/54/CE	Agentes biológics	Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

b) Directivas sobre seguridad del producto

Junto con las directivas sobre seguridad y salud en el trabajo, la Unión Europea ha prestado una especial atención a la regulación de la seguridad del producto, con el fin de que todos los productos que se comercialicen en los países de la Unión sean seguros desde el momento de su puesta en el mercado.

Las directivas de seguridad en los productos tienen como objetivo la protección de los usuarios frente a los riesgos que se pueden derivar de su utilización. Estas directivas obligan a los fabricantes y establecen los requisitos de seguridad que los productos tienen que cumplir y la información de la cual tienen que ir acompañados para que puedan circular y comercializarse libremente en toda la Unión Europea. Establecen también el procedimiento que el fabricante, o quien comercialice el producto en la Unión, tiene que seguir para certificar el cumplimiento de estos requisitos e identificarlos con la marca «CE».

La directiva fundamental en esta materia es la 92/59/CEE.

3.4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

La LPRL es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud laboral.

La LPRL determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades necesarias para establecer un nivel adecuado de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores ante los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.

3.4.1. La finalidad de la LPRL

Atendiendo a la exposición de motivos de la LPRL, se puede señalar una triple finalidad de la norma:

a) Trasladar al ordenamiento jurídico interno varias directivas comunitarias:

- Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

- Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador sobre las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral.

- Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o que esté en periodo de lactancia.

- Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

> «De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por lo tanto, la necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez más, por el estudio y el tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Constituyó una buena prueba de ello la modificación del tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Única, concretamente el artículo 118.A, en torno al cual los estados miembros, desde su entrada en vigor, promueven la mejora del medio de trabajo para lograr el objetivo antes mencionado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo ha sido reforzado en el tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento considerado para la adopción, mediante directivas, de disposiciones mínimas que habrá que aplicar progresivamente.»

b) Unificar y actualizar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

> «Pero no es solo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado español de donde deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. También dimana, en el orden interno, de una necesidad doble: la de poner fin, en primer lugar, a la carencia de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de rango y orientación bastante diferentes, muchas de ellas anteriores a la misma Constitución española; y, en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no consideradas anteriormente.»

c) Dotar el ordenamiento de una **regulación mínima** que permita el posterior desarrollo reglamentario y que sirva de base en la negociación colectiva.

> «Esta Ley tiene el objetivo de determinar el cuerpo básico de garantías y responsabilidades necesarias para establecer un nivel adecuado de protección de la salud de los trabajadores ante los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y esto en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales. [...] Dado que esta Ley se inserta en el ámbito específico de las relaciones laborales, se configura como una referencia legal mínima en un doble sentido: el primero, como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, como apoyo básico a partir del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. En este aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, de acuerdo con el artículo 149.1.7 de la Constitución.»

3.4.2. Objeto y estructura de la LPRL

El objeto de la LPRL es **promover la seguridad y la salud** de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo (art. 2.1 de la LPRL). El mismo precepto señala como elementos clave de la LPRL los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva.

Para cumplir los objetivos de la LPRL, la norma regula las actuaciones que tienen que llevar a cabo en materia preventiva las administraciones públicas y también los empresarios, los trabajadores, y sus respectivas organizaciones representativas.

La LPRL consta de siete capítulos, con un total de cincuenta y cuatro artículos:

Capítulo	Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales
I	Determina el objeto de la Ley, y extiende su ámbito de aplicación a todo tipo de trabajadores por cuenta ajena, en los términos del artículo 3. Establece las definiciones de conceptos básicos: condición de trabajo, prevención, riesgo laboral, equipo de protección individual, etc.
II	Regula las actuaciones de las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales. Establece las funciones de los diferentes organismos en materia preventiva.
III	Recoge los derechos y las obligaciones en materia de prevención, y los principios de la acción preventiva.
IV	Regula los servicios de prevención y los recursos preventivos.
V	Este capítulo se dedica a la consulta y a la participación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales, y regula las figuras del delegado de prevención y del comité de seguridad y salud.
VI	Recoge las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y enseres de trabajo.
VII	Este capítulo, parcialmente derogado, recoge las responsabilidades y sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley. Establece el régimen de compatibilidad entre los diferentes tipos de responsabilidad y establece los supuestos de paralización de los trabajos, suspensión y cierre de los centros de trabajo y las limitaciones de contratar con las administraciones públicas.

3.4.3. Ámbito de aplicación de la LPRL

La LPRL **es aplicable** a los ámbitos siguientes (art. 3, apart. 1 y 3):

- Relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores (TRET).

- Relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, con las exclusiones del apartado segundo del artículo 3 de la LPRL.

- Sociedades cooperativas en las que haya socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica.

- Centros y establecimientos militares, a los cuales es aplicable lo que dispone la LPRL, con las particularidades que prevea su normativa específica.

- Establecimientos penitenciarios, en donde se tienen que adaptar a la LPRL las actividades cuyas características justifiquen una regulación especial.

Este ámbito de aplicación de la LPRL se debe considerar sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y las obligaciones que se puedan derivar para los trabajadores autónomos, de acuerdo con la normativa preventiva aplicable en cada caso.

El artículo 3.2 de la LPRL determina que la norma **no es aplicable** en relación a las actividades cuyas particularidades impidan su aplicación en el ámbito de las funciones públicas de:

- policía, seguridad y aduana,

- servicios operativos de protección civil y peritación forense en los casos de riesgo grave, catástrofe y calamidad pública, y

- Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

También se excluyen de la LPRL las relaciones laborales de carácter especial del servicio del hogar familiar, sin perjuicio de que el titular del hogar familiar esté obligado a velar por que el trabajo de sus empleados se realice en las condiciones de seguridad e higiene adecuadas (art. 3.4 de la LPRL).

3.5. Principales normas en materia de prevención de riesgos laborales en el ordenamiento jurídico español

Junto con la LPRL, hay una multiplicidad de normas en nuestro ordenamiento jurídico con clara incidencia preventiva.

Entre otras, cabe señalar las siguientes:

1) Real decreto legislativo 1/1995, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores

Los artículos 4.2.d y 19.1 de la norma básica laboral establecen el derecho que tienen los trabajadores a disfrutar de una política de seguridad e higiene adecuada y a su integridad física. Junto con este derecho, los artículos 5 y 19.2 del mismo cuerpo legal determinan la obligación de los trabajadores de observar, en su puesto de trabajo, las medidas de seguridad e higiene que adopte el empresario. Estas obligaciones y estos deberes, tanto de empresarios como de trabajadores, quedan reflejados en la LPRL con una terminología diferente, pero con un significado y una finalidad muy parecidos.

2) Real decreto legislativo 1/1994, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social

Esta norma contiene, entre otros aspectos, la regulación del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad (art. 123), y varias prescripciones vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo (arts. 195, 196 y 197).

3) Real decreto 39/1997, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (RSP)

Esta norma desarrolla varios contenidos de la LPRL: integración de la actividad preventiva en la empresa, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, organización de recursos para actividades preventivas, servicios de prevención y auditorías, y niveles de calificación para el desempeño de las diferentes funciones, básica, intermedia y superior, en materia de prevención de riesgos laborales.

4) Ley 14/1986, general de sanidad

Esta Ley, en su artículo 18.9, plantea como uno de los objetivos de la administración sanitaria la promoción y mejora de la salud laboral, y dedica el capítulo IV del título I a regular esta materia. Entre otros aspectos, el artículo 21 de la norma señala que la actuación sanitaria en materia de salud laboral comprende:

- Promover la salud integral del trabajador a todos los efectos.
- Actuar en los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos profesionales.
- Vigilar las condiciones de trabajo y ambientales que puedan resultar nocivas o insalubres durante los periodos de embarazo y lactancia de la mujer trabajadora, y adaptar su actividad laboral, si es necesario, a un trabajo compatible durante los periodos mencionados.

- Determinar y prevenir los factores de microclima laboral cuando puedan ser causantes de efectos nocivos para la salud de los trabajadores.

- Vigilar la salud de los trabajadores para detectar precozmente e individualizar los factores de riesgo y deterioro que puedan afectar a su salud.

- Elaborar, junto con las autoridades laborales competentes, un mapa de riesgos laborales para la salud de los trabajadores.

- Promover la información, formación y participación de los trabajadores y empresarios en relación a los planes, los programas y las actuaciones de carácter sanitario en el campo de la salud laboral.

Además de las normas mencionadas, hay un conjunto de disposiciones de contenido netamente preventivo que regulan aspectos concretos en materia de prevención de riesgos laborales.

Entre otras, hay que destacar las siguientes:

- Ley 21/1992, de industria.

- Real decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Real decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo.

- Real decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores relativa a la manipulación manual de cargas.

- Real decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y la salud relativas al trabajo con pantallas de visualización.

- Real decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

- Real decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

- Real decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad relativas a la utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección individual.

- Real decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas de trabajo temporal.

- Real decreto legislativo 5/2000, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

- Real decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

- Real decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores ante el riesgo eléctrico.

- Real decreto 286/2006, sobre protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

3.6. Las normas reglamentarias

El artículo 6.1 de la LPRL fija las materias susceptibles de desarrollo reglamentario a manera de lista meramente enunciativa y, por lo tanto, sin excluir otros posibles contenidos. Entre otros, se tienen que desarrollar reglamentariamente las materias siguientes:

- Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Limitaciones o prohibiciones que afecten a las operaciones, los procesos y las exposiciones laborales a agentes que comporten riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Específicamente, se puede establecer la sumisión de estos procesos u operaciones a trámites de control administrativo y, en el caso de agentes peligrosos, la prohibición de usarlos.

- Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos que prevé el apartado anterior, como por ejemplo, la exigencia de un adiestramiento o una formación previa o la elaboración de un plan que contenga las medidas preventivas que se tienen que adoptar.

- Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.

- Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y su desarro-

llo, y capacidades y aptitudes que tengan que reunir los servicios y los trabajadores designados para llevar a cabo la acción preventiva.

- Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos, en particular si para estos están previstos controles médicos especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales de los trabajadores.

- Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, y requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo.

Las normas reglamentarias que desarrollen estas y otras materias preventivas (art. 6.2 de la LPRL):

- Se tienen que ajustar a los principios de política preventiva que establece la LPRL.

- Deben mantener la coordinación adecuada con la normativa sanitaria y de seguridad industrial.

- Han de ser objeto de evaluación y, si procede, de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su aplicación y el progreso de la técnica.

4. Negociación colectiva y prevención de riesgos laborales

4.1. El papel de la negociación colectiva en materia de seguridad y salud laboral: fundamento normativo

La prevención de riesgos laborales, a pesar de su carácter multidisciplinar, se incardina jurídicamente en el ámbito del derecho del trabajo. Esta rama del ordenamiento, junto con los principios y las normas que emanan de los poderes públicos, tiene como fuente especial propia los convenios colectivos, normas que derivan de la autonomía colectiva.

La LPRL considera la negociación colectiva como una de las fuentes de regulación en materia de seguridad y salud laboral. Así, el artículo 1 de la LPRL señala que la normativa de prevención de riesgos laborales está formada por la Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y todas las otras normas, legales o convencionales, que contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en este ámbito. De este modo, la negociación colectiva se incluye como fuente de creación de normas preventivas.

En este mismo sentido, el artículo 2.2 de la LPRL establece que las disposiciones de carácter laboral que contienen esta norma y sus disposiciones reglamentarias tienen, en todo caso, el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, y pueden ser mejoradas y desplegadas en los convenios colectivos. Junto con estas disposiciones de carácter general, la LPRL hace referencias constantes a la negociación colectiva como fuente de regulación de las condiciones de trabajo en lo relativo a la seguridad y la salud.

El papel que la negociación colectiva está llamado a ejercer en materia de seguridad y salud laboral se fundamenta, además de en la LPRL, en múltiples normas:

a) En la **Constitución española**, cuyo artículo 37.1 establece que la ley tiene que garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, y la fuerza vinculante de los convenios.

b) En la **Directiva 89/391**, que contiene llamamientos constantes a la participación de los interlocutores sociales en el establecimiento de medidas de prevención de riesgos laborales:

«[...] para garantizar un grado de protección más importante, es necesario que los trabajadores y sus representantes estén informados de los riesgos para su seguridad y su salud, y también de las medidas necesarias para reducir o suprimir estos riesgos; que es igualmente indispensable que puedan contribuir con su participación equilibrada, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, para que se tomen las medidas de protección necesarias [...] es necesario desarrollar la información, el diálogo y la participación equilibrada en materia de seguridad y de salud en el trabajo entre los empresarios y los trabajadores y/o sus representantes, por medio de procedimientos e instrumentos adecuados, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales».

c) En el **TRET**, que atribuye a los convenios colectivos la facultad de regular las condiciones de trabajo, entre las cuales quedan comprendidas las relativas a la seguridad y salud en el trabajo (art. 82.2). Esta idea se reitera en el artículo 85, que prevé que los convenios colectivos pueden regular «materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, todas las que afecten a las condiciones de ocupación».

Así, en materia de prevención de riesgos laborales no solamente se tienen que atender las normas y disposiciones que contienen las leyes, las costumbres y los principios generales del derecho, fuentes tradicionales de derecho según lo que determina nuestro Código civil, sino que se debe acudir a los diferentes convenios colectivos vigentes en cada sector de actividad y a las disposiciones que estos contienen en materia de seguridad y salud en el trabajo, y esto es una consecuencia lógica de la incardinación de la seguridad y la salud laboral en el ámbito del derecho del trabajo.

4.2. Materias preventivas objeto de negociación colectiva

Los convenios colectivos pueden regular múltiples aspectos en materia preventiva, y concretar y desarrollar la obligación empresarial de seguridad y salud en el trabajo. Entre otros aspectos, la negociación colectiva puede establecer los siguientes contenidos en materia de prevención de riesgos laborales:

- Determinación de la metodología que se tiene que utilizar para la evaluación de riesgos y para su revisión (arts. 5 y 6 del RSP).

- Fijación de criterios para desarrollar la planificación de la actividad preventiva (DA 7.ª del RSP).

- Concreción de la obligación de formación preventiva (art. 19 de la LPRL y DA 7.ª del RSP).

- Determinación de la obligatoriedad de los reconocimientos médicos en el marco de las limitaciones del artículo 22 de la LPRL, y desarrollo de la obligación empresarial en materia de vigilancia de la salud.

- Establecimiento de modelos de organización de la prevención (art. 21 y DA 7.ª del RSP).

- Desarrollo de fórmulas de participación en los términos del artículo 35 de la LPRL.

- Regulación de faltas y sanciones contractuales de los trabajadores en materia de prevención, delimitando y fijando para cada caso concreto de incumplimiento o infracción la sanción que corresponda (art. 29.3 de la LPRL y 58 del TRET).

- Integración de la obligación de coordinación empresarial (art. 11 y DA 2.ª del Real decreto 171/2004).

En la regulación y el desarrollo de todas estas materias, el convenio colectivo tiene que respetar los contenidos mínimos de derecho necesario, consecuencia lógica del sistema de fuentes existente en derecho del trabajo (arts. 3 del TRET y 2.2 de la LPRL). Por eso, la función del convenio colectivo se debe centrar en integrar, completar, desarrollar y mejorar lo que disponen las normas legales. Esta tarea es de indudable trascendencia desde la óptica preventiva, puesto que permite adaptar la LPRL a la realidad de cada sector productivo y de cada empresa.

5. Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo

5.1. Principios de actuación de las administraciones públicas en materia preventiva

El artículo 5 de la LPRL configura la política en materia de prevención de riesgos laborales como un conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigido a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, y que se desarrollan mediante la coordinación, cooperación y asistencia de las diferentes administraciones públicas competentes en materia preventiva. Para lograr este objetivo, las administraciones públicas tienen que cumplir lo siguiente:

- Promover la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y, de manera especial, en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, y la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.

- Fomentar actividades en vistas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o el fomento de nuevas formas de protección, y la promoción de estructuras eficaces de prevención.

- Promover la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el género tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio y la investigación en materia de prevención de riesgos laborales, para detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados al género de los trabajadores.

- Fomentar la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y medianas empresas.

5.1.1. Actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia laboral

El artículo 7 de la LPRL atribuye una serie de funciones en prevención de riesgos laborales a las administraciones públicas competentes en materia laboral:

- Promoción de la prevención y el asesoramiento que tienen que llevar a cabo los órganos técnicos en materia preventiva, incluyendo la asistencia y la cooperación técnicas, la información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, y el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para lograr los objetivos que prevé la LPRL.

- Velar por el desempeño de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, tienen que prestar el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de esta normativa y desarrollar programas específicos dirigidos a lograr una mejor eficacia en el control.

- Sancionar el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en que incurran los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la LPRL, y en los términos establecidos legalmente.

5.1.2. Actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia sanitaria

En relación con los aspectos que señala el capítulo IV del título I de la Ley 14/1986, general de sanidad, el artículo 10 de la LPRL establece que corresponde a las administraciones públicas competentes en materia sanitaria todo aquello relativo a la salud laboral y en particular:

- El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y el control de las actuaciones de carácter sanitario que realicen en las empresas los servicios de prevención actuantes. Para lo cual, tienen que determinar las pautas y los protocolos de actuación a los que se deben someter los servicios mencionados, una vez escuchadas las sociedades científicas.

- La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, y la realización de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores.

- La supervisión de la formación en materia de prevención y promoción de la salud laboral que tenga que recibir el personal sanitario que actúa en los servicios de prevención autorizados.

- La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores.

5.2. Principales organismos en materia de prevención

Para aplicar y desarrollar el conjunto de normas que constituyen el entramado jurídico en materia de prevención de riesgos laborales, nuestro ordenamiento jurídico configura una serie de organismos e instituciones con varias finalidades: vigilar el cumplimiento de las normas, sancionar, promover políticas públicas preventivas y formar, entre otras muchas.

5.2.1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y el estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y la promoción y el apoyo a la mejora de estas condiciones.

Este organismo está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y tiene funciones de carácter científico y técnico. En concreto, el artículo 8 de la LPRL le atribuye las funciones siguientes:

- Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización.

- Promoción y realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la coordinación y colaboración adecuadas, si procede, con los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia.

- Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y control.

- Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las comunidades autónomas.

- Velar por la coordinación, apoyando el intercambio de información y de las experiencias entre las diferentes administraciones públicas y, especialmente, fomentando y apoyando la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por parte de las comunidades autónomas.

- Prestar, de acuerdo con las administraciones competentes, apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.

- En relación con las instituciones de la Unión Europea, el INSHT tiene que actuar como centro de referencia nacional, y debe garantizar la coordinación y transmisión de la información que ha de facilitar a escala nacional,

en particular respecto de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su red.

5.2.2. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lleva a cabo funciones de asesoramiento de las administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención. La CNSST, tal como establece el artículo 13.2 de la LPRL, queda constituida por un representante de cada una de las comunidades autónomas y por el mismo número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con estos, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Sus objetivos consisten en informar y formular propuestas en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control, específicamente en lo referente a:

- criterios y programas generales de actuación,
- proyectos de disposiciones de carácter general,
- coordinación de las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas competentes en materia laboral y
- coordinación entre las administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria.

5.2.3. Otros organismos

Junto al INSHT y la CNSST, hay otros organismos que tienen atribuidas funciones que, de forma directa o indirecta, inciden en materia de prevención de riesgos laborales:

- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Es un órgano adscrito a la CNSST para la promoción de las condiciones de seguridad y salud, principalmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.
- Órganos autonómicos especializados en materia preventiva. Prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas han articulado los organismos especializados en prevención sobre la base de los antiguos gabinetes de seguridad e higiene en el trabajo, que les han sido transferidos.
- Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social son entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tienen atribuidas determinadas funciones preventi-

vas en relación con sus empresas asociadas, en los términos que recoge el artículo 13 del Real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

5.3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Dentro de los organismos públicos con competencias en prevención de riesgos laborales, tiene especial relevancia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que asume como objetivo básico de su tarea el impulso al desempeño voluntario de las obligaciones laborales y de seguridad social de empresas y trabajadores, para lo cual lleva a cabo tanto actuaciones preventivas como correctoras y sancionadoras.

Entre las funciones principales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia preventiva se pueden señalar las siguientes (art. 9 de la LPRL):

- Vigilar el desempeño de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y de las normas juridicotécnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tengan la calificación directa de normativa laboral, y proponer a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente cuando compruebe una infracción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la normativa vigente (Real decreto legislativo 5/2000, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social).

- Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones, la vigilancia de las cuales tiene encomendada.

- Elaborar los informes solicitados por los juzgados sociales en las demandas presentadas ante estos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en los que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario este informe, sobre las enfermedades profesionales en que concurran estas calificaciones y, en general, en los supuestos en que la autoridad laboral lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales.

- Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención.

- Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, según el parecer del inspector, se advierta la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

Resumen

Este módulo pretende introducir al estudiante en la prevención de riesgos laborales, materia que se puede abordar desde una multiplicidad de enfoques y disciplinas científicas. Sin desconocer este hecho, el módulo adopta una perspectiva netamente jurídica en su análisis y su desarrollo, y trata de fijar las bases normativas de la seguridad y la salud laboral.

Como punto de partida, se analizan los conceptos fundamentales sobre los cuales se articula la prevención de riesgos laborales: trabajo y salud. Derivados de estos conceptos, e íntimamente ligados a ellos, se examinan otros términos de indudable trascendencia preventiva: riesgo laboral, daño profesional, factor de riesgo, condiciones de trabajo, prevención, protección, disciplina preventiva y principios de la acción preventiva.

Una vez delimitados los términos preventivos esenciales, se profundiza en el régimen jurídico de los daños ocasionados por el trabajo, y se presta especial atención a la configuración jurídica que nuestro ordenamiento y la jurisprudencia han realizado del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional.

Una vez establecidos los elementos nucleares preventivos, los siguientes apartados del módulo proporcionan una panorámica general del marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, marco complejo que comprende normas de diferente origen y con diferentes ámbitos de aplicación. Además de la Constitución española y de la normativa internacional, se presta singular atención a nuestra norma fundamental preventiva, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Junto con la normativa legal, también se analiza la convencional y, en particular, el papel que ejerce la negociación colectiva en materia de seguridad y salud laboral.

Finalmente, se concluye analizando el papel de la Administración pública respecto de la seguridad y la salud en el trabajo, y se destacan los principios de actuación de los poderes públicos en materia preventiva, y también los principales organismos públicos con funciones de seguridad y salud laboral.

Bibliografía

Alfonso Mellado, C. L.; Salcedo Beltrán, M. C.; Rosado Aced, I. (2012). *Prevención de riesgos laborales. Instrumentos de aplicación*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Camas Rodas, E. (2003). *La normativa internacional y comunitaria de seguridad y salud en el trabajo*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Fernández Marcos, L. (2004). *Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su régimen jurídico sancionador*. Madrid: Dykinson.

García González, G. (2008). *Curso básico de prevención de riesgos laborales*. Madrid: Dykinson.

García González, G. (2008). *Orígenes y fundamentos de la prevención de riesgos laborales en España (1873-1907)*. Albacete: Bomarzo.

García Ninet, J. I. (dir.) (2012). *Manual de prevención de riesgos laborales*. Barcelona: Atelier.

Garrigues Giménez, A. (2005). «La protección de la seguridad y salud en la normativa europea». En: J. I. García Ninet (dir.). *Manual de prevención de riesgos laborales: seguridad, higiene y salud en el trabajo*. Barcelona, Atelier.

González Ortega, S.; Aparicio Tovar, J. (1996). *Comentarios a la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales*. Madrid: Trotta.

López Gandía, J.; Blasco Lahoz, J. F. (2013). *Curso de prevención de riesgos laborales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Martín Hernández, M. L. (2006). *El derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo*. Madrid: CES.

Mendoza Navas, N. (2007). *Prevención de riesgos laborales: la regulación convencional*. Albacete: Bomarzo.

Montoya Melgar, A.; Pizá Granados, J.; Alzaga Ruiz, I. (2004). *Curso de seguridad y salud en el trabajo*. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.

Mora Alarcón, J. A. (2007). *Hacia una legislación integral sobre el accidente de trabajo*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

Sala Franco, T. (2012). *Derecho de la prevención de riesgos laborales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Salcedo Beltrán, M. C. (2000). *El deber de protección empresarial de la seguridad y la salud de los trabajadores*. Valencia: Tirant lo Blanch.